

Q & A

1. กรรมการมูลนิธิต้องแสดงทรัพย์สินเมื่อจัดตั้งมูลนิธิหรือไม่

ไม่ต้อง กรรมการมูลนิธิไม่มีหน้าที่ต้องแสดงหรือเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัวของตนเองในขั้นตอนการจัดตั้งมูลนิธิ สิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ระบุคือ ทรัพย์สินที่จะจัดสรรเป็นทุนของมูลนิธิ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการ สิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ระบุในขั้นตอนจัดตั้ง

แยกได้เป็น 2 ส่วนชัดเจนตาม ป.พ.พ.:

๑. ทรัพย์สินของมูลนิธิ (ไม่ใช่ของกรรมการ)

- มาตรา ๑๑๒(4) ข้อบังคับของมูลนิธิต้องระบุ "ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง" [5]
- มาตรา ๑๑๔ คำขอจดทะเบียนต้องระบุ "เจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ" — เจ้าของทรัพย์สินนี้อาจเป็นผู้ขอจัดตั้ง ผู้ทำพินัยกรรม หรือผู้บริจาคก็ได้ มิได้จำกัดว่าต้องเป็นกรรมการ [6]

๒. ข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ — มีเพียง 3 รายการ

- มาตรา ๑๑๔ กำหนดให้ระบุเพียง "รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ" ของผู้จะเป็นกรรมการทุกคนเท่านั้น ไม่มีข้อกำหนดให้กรรมการแสดงทรัพย์สินส่วนตัว [6]
- มาตรา ๑๑๑ กำหนดเพียงว่ามูลนิธิต้องมีข้อบังคับและคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ไม่ได้บังคับเรื่องการแสดงทรัพย์สินของกรรมการแต่อย่างใด [4]

ทรัพย์สินที่จัดสรรแล้วเป็นของมูลนิธิ ไม่ใช่ของกรรมการ

เมื่อจดทะเบียนแล้ว ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้ตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน (มาตรา ๑๒๑) และกรรมการไม่มีสิทธิถือเอาทรัพย์สินของมูลนิธิเป็นของตน เนื่องจากมูลนิธิมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน (มาตรา ๑๑๐) [8] [1]

ข้อยกเว้นที่ควรระวัง

ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้กรรมการมูลนิธิเอกชนทั่วไปต้องเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากกรรมการคนใดเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐ (เช่น ข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ) ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. อยู่แล้ว (มาตรา ๑๐๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) [27] บุคคลนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐของตน — แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่เกิดจากการเป็นกรรมการมูลนิธิเอง

สรุป: ในขั้นตอนจัดตั้งมูลนิธิ กรรมการให้เพียงรายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และต้องมีทรัพย์สินจัดสรรเป็นทุนของมูลนิธิตามที่ระบุในข้อบังคับเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการแต่อย่างใด เว้นแต่ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภาระตามกฎหมายเฉพาะของตนเอง

กรรมการมูลนิธิทั่วไป **ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินส่วนตัว** ของตนเองต่อทางราชการ ยกเว้นแต่ว่ากรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีกฎหมาย ป.ป.ช. บังคับให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว

ข้อกำหนดนี้คือ **"การกรอกประวัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น"** ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ (กระทรวงมหาดไทย) ซึ่ง**คนละกรณี**กับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบทุจริต (ป.ป.ช.)

เหตุผลที่ในเอกสาร **แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ** มีช่องให้ระบุทรัพย์สิน มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

เหตุผลที่ต้องชี้แจงในเอกสารนี้

- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและฐานะ:** นายทะเบียนต้องประเมินว่าผู้ที่จะมาเป็นกรรมการมีอาชีพ รายได้ และฐานะที่มั่นคงเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เข้ามาบริหารจัดการเงินบริจาคหรือทรัพย์สินส่วนรวมของมูลนิธิ
- เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น:** ไม่ใช่การเปิดเผยยอดเงินในบัญชีอย่างละเอียดแบบการตรวจสอบทุจริต แต่เป็นการระบุทรัพย์สินหลัก ๆ เพื่อแสดงความสุจริตใจและพิสูจน์ทราบตัวตน

ข้อแตกต่างระหว่าง 2 รูปแบบ

รูปแบบ	แบบรับรองกรรมการ (ตามภาพที่คุณแนบ)	การยื่นบัญชีทรัพย์สิน (ป.ป.ช.)
ยื่นต่อใคร	นายทะเบียนมูลนิธิ (กรมการปกครอง/อำเภอ/จังหวัด)	คณะกรรมการ ป.ป.ช.
วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและดูความเหมาะสม	เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ความละเอียด	ระบุทรัพย์สินหลักคร่าว ๆ (เช่น บ้าน, ที่ดิน, เงินฝาก)	ต้องยื่นรายละเอียดเชิงลึก เอกสารสิทธิ์ มูลค่า และหนี้สินทั้งหมด
ความถี่	ยื่นเฉพาะตอนจัดตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ	ยื่นเป็นประจำเมื่อเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง

สิ่งที่ควรระบุในช่อง "ปัจจุบันข้าพเจ้ามีทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้"

คุณไม่จำเป็นต้องแจกแจงทรัพย์สินทุกชิ้นอย่างละเอียดจนหมดสิ้น แต่แนะนำให้ระบุ **ทรัพย์สินหลักที่แสดงถึงความมั่นคง** เช่น:

- เงินฝากธนาคาร (อาจระบุเป็นธนาคารและประเภทบัญชี)
- อสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้านพักอาศัย, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
- ยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนบุคคล)

เหตุผลที่ในเอกสาร **"แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ"** (แบบ ม.น. 2) มีช่องให้กรอกข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างละเอียด รวมถึงส่วนของ **"อาชีพ รายได้ และทรัพย์สิน"** นั้น เป็นเพราะข้อกำหนดตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุผลหลัก ๆ 3 ข้อดังนี้ครับ:

- เพื่อประเมิน **"ความพร้อมและฐานะ"** ในการบริหารจัดการ (ความน่าเชื่อถือ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าผู้ที่จะมาเป็นกรรมการมีความเหมาะสมหรือไม่ การระบุอาชีพ รายได้ และทรัพย์สิน เป็นการแสดงให้เห็นว่า **กรรมการแต่ละท่านมีฐานะทางการเงินและมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง** ที่จะเข้ามาดูแล บริหารจัดการ และรับผิดชอบทรัพย์สินส่วนรวมของมูลนิธิได้ โดยไม่ใช้มูลนิธิเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

2. เพื่อคัดกรอง "คุณสมบัติต้องห้าม" ตามกฎหมาย

กฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) กำหนดไว้ว่า **บุคคลล้มละลาย หรือผู้ไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ ไม่สามารถเป็นกรรมการมูลนิธิได้** การให้ระบุข้อมูลอาชีพและทรัพย์สินเบื้องต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองว่าผู้สมัครไม่ได้มีปัญหาทางการเงินขั้นรุนแรง หรืออยู่ในสถานะบุคคลล้มละลาย

3. เป็นข้อมูลประกอบการ "ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม"

เมื่อคุณยื่นเอกสารฉบับนี้ นายทะเบียนจะส่งรายชื่อและข้อมูลทั้งหมดไปให้ **กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ** เพื่อตรวจสอบประวัติ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและรายได้ จะช่วยในการยืนยันตัวตน และการตรวจสอบความประพฤติว่าไม่เคยมีประวัติทุจริต คดีฉ้อโกง คดีแพ่ง หรือคดีอาญาที่ส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริต



ในทางปฏิบัติ ต้องลงรายละเอียดลึกแค่ไหน?

แม้ว่าในแบบฟอร์มจะมีช่องให้กรอก แต่ในทางปฏิบัติของการจัดตั้งมูลนิธิทั่วไป **คุณไม่จำเป็นต้องแนบหลักฐานทรัพย์สินส่วนตัว** (เช่น ไม่ต้องแนบสเตทเมนต์ธนาคาร ไม่ต้องแนบโฉนดที่ดิน หรือทะเบียนรถส่วนตัว)

วิธีการกรอกที่นิยมใช้และผ่านการพิจารณา:

- **รายได้เฉลี่ยเดือนละ:** ใส่ยอดรายได้โดยประมาณจากเงินเดือนหรือธุรกิจส่วนตัว
- **ปัจจุบันข้าพเจ้ามีทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้:** สามารถกรอกเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ได้ครับ เช่น

1. เงินฝากธนาคาร
2. ยานพาหนะ
3. อสังหาริมทรัพย์ / ที่อยู่อาศัย

(ไม่จำเป็นต้องใส่เลขบัญชี หรือระบุมูลค่าเป็นจำนวนเงินเป๊ะ ๆ ลงไปครับ)

สรุปคือ ช่องเหล่านี้มีไว้เพื่อ**ยืนยันความสุจริตและความเหมาะสมตามกฎหมาย** เพื่อให้นายทะเบียนมั่นใจว่า คณะกรรมการชุดนี้มีความน่าเชื่อถือพอที่จะดำเนินงานกรณียกเว้นหรือผ่อนผันต่าง ๆ ได้อย่างโปร่งใสครับ

Q2. หนังสือค้ำประกันสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ คือเอกสารทางกฎหมายที่ผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของทรัพย์สินทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาและยืนยันว่าจะโอนเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้แก่มูลนิธิ เมื่อได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญของหนังสือค้ำประกันสัญญา

- **วัตถุประสงค์:** ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน้านายทะเบียน (กรมการปกครอง หรือสำนักงานเขต/จังหวัด) ว่ามูลนิธิจะมีทุนทรัพย์หรือทรัพย์สินตั้งต้นตามที่กฎหมายกำหนด [1, 2]
- **กำหนดเวลาโอน:** ผู้ให้ค้ำประกันสัญญาต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปมักกำหนดให้โอนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มูลนิธิจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์) [1, 2]
- **การรายงาน:** ต้องมีหลักฐานหรือรายงานการโอนทรัพย์สินส่งให้แก่ทางราชการตามขั้นตอน [1]

ทุนทรัพย์เริ่มต้นในการจัดตั้งมูลนิธิ

- **กรณีทั่วไป:** ต้องมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท หรือหากเป็นทรัพย์สินอื่นร่วมกับเงินสด เงินสดต้องไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท และมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท [1]
- **กรณีได้รับการผ่อนผัน** (เช่น ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ ศาสนา หรือสาธารณสุข): ต้องมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท หรือทรัพย์สินอื่นร่วมกับเงินสดโดยมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท [1]

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่าง [หนังสือค้ำประกันสัญญา](#) ได้จากเว็บไซต์ของ กรมการปกครอง หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน่วยงานทะเบียนมูลนิธิในพื้นที่ของคุณ [1]

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยบอกผมหน่อยว่า:

- มูลนิธิที่คุณต้องการจัดตั้งมี **วัตถุประสงค์ด้านใด** (เช่น ทั่วไป หรือเข้าเกณฑ์ผ่อนผัน)
- ต้องการ **รายละเอียดเอกสารชุดอื่น ๆ** ที่ต้องใช้อื่นเพิ่มเติมหรือไม่

--

ผู้มอบสินทรัพย์เป็นนิติบุคคล หรือองค์กร ได้ไหม

ได้ครับ เงินหรือทรัพย์สินที่ใช้จัดตั้งมูลนิธิสามารถเป็นขององค์กร (นิติบุคคล) เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือสมาคมอื่น ๆ ที่ประสงค์จะบริจาคหรือจัดสรรให้เพื่อจัดตั้งมูลนิธิได้ [1, 2]

ในทางกฎหมาย ผู้ให้ค้ำประกันสัญญาจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดาเสมอไป แต่เป็น**นิติบุคคล**ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นเอกสารต่อกระทรวงมหาดไทยหรือนายทะเบียน จะต้องมีการหลักฐานเพิ่มเติมขององค์กรนั้นๆ เพื่อแสดงว่าองค์กรมีมติยินยอมส่งมอบทรัพย์สินให้จริง ดังนี้ครับ: [1, 2]

เอกสารเพิ่มเติมกรณีองค์กร (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้ค้ำประกันสัญญา

1. **รายงานการประชุมขององค์กร:** ต้องแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้แจงว่า "อนุมัติให้จัดสรรเงินสดหรือทรัพย์สินจำนวน...บาท เพื่อนำไปใช้จัดตั้งมูลนิธิ"
2. **หนังสือรับรองนิติบุคคล:** หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/องค์กร (อายุไม่เกิน 3-6 เดือนแล้วแต่พื้นที่)
3. **เอกสารผู้มีอำนาจลงนาม:** สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันองค์กร
4. **ตราประทับองค์กร:** ในหนังสือค้ำประกันสัญญาฯ จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท/องค์กรด้วย

รูปแบบทรัพย์สินที่องค์กรบริจาคได้

- **เงินสด:** ต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินฝากในบัญชีธนาคาร (Bank Certificate) ในนามขององค์กร หรือนามผู้ขอจดทะเบียนที่แสดงว่ามีเงินพร้อมโอน
- **ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ:** ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินขององค์กรและหนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดินเพิ่มเติม [1]

หากต้องการดำเนินการในนามองค์กร รบกวนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่ผมจะได้แนะนำขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นได้ครับ:

- องค์กรของคุณเป็น **บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานประเภทใด**
- ทรัพย์สินที่องค์กรต้องการบริจาคเป็น **เงินสดทั้งหมด หรือมีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ร่วมด้วยหรือไม่**

หากเป้าหมายหลักในตอนนี้เป็น**การจัดตั้งมูลนิธิให้ถูกต้องตามกฎหมาย** เพื่อให้สามารถดำเนินงาน **โอนรถยนต์ และรับเงินสนับสนุนจาก NGO ได้อย่างถูกต้อง** โดยยังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการลดหย่อนภาษีในทันที ขั้นตอนและเอกสารจะกระชับและดำเนินการได้เลยครับ

กระบวนการนี้เป็นที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนมูลนิธิ (กระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง) ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารดังนี้ครับ:

1. เอกสารที่ต้องเตรียมในการจัดตั้ง

เอกสารหลักจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เอกสารของตัวมูลนิธิใหม่, เอกสารของกรรมการ และเอกสารของ NGO (ผู้ให้คำมั่นสัญญา):

- **แบบฟอร์มขอจัดตั้ง (ม.น. 1):** คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
- **ตราสารข้อบังคับของมูลนิธิ:** กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และการดำเนินงานของมูลนิธิ
- **หนังสือคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน:** (ใช้ฉบับภาษาไทยที่ร่างไว้ก่อนหน้านี้) โดยแนบหลักฐานทรัพย์สินคือ:
 - **เงินสด:** หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Certificate)
 - **รถยนต์:** สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมเอกสารประเมินมูลค่า
 - **สินทรัพย์อื่น:** บัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้าย
- **เอกสารฝั่งองค์กร NGO (ผู้บริจาค):**
 - หนังสือรับรองนิติบุคคลของ NGO (อายุไม่เกิน 3-6 เดือน)
 - รายงานการประชุมของ NGO ที่มีมติอนุมัติโอนเงินและทรัพย์สินให้มูลนิธิ
 - สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ NGO
- **เอกสารฝั่งคณะกรรมการของมูลนิธิใหม่ (ต้องมีอย่างน้อย 3 คน):**
 - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน
 - ประวัติของกรรมการทุกคน (แบบ ม.น. 2)
 - หมายเหตุ: ทางราชการจะนำเอกสารนี้ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- **เอกสารสถานที่ตั้งมูลนิธิ:**
 - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีใช้ตึกของ NGO หรือบุคคลอื่น)
 - สำเนาโฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า และแผนที่ตั้งโดยสังเขป
 - ภาพถ่ายสำนักงาน (ป้ายชื่อ ด้านหน้า และด้านใน)

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Timeline)

กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ **60 - 90 วัน** (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการตรวจประวัติอาชญากรรมของตำรวจ) โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ:

[ขั้นตอนที่ 1] ยื่นคำขอ ม.น. 1

_____ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ สำนักงานเขต (กทม.) หรือ ที่ทำการอำเภอ (ต่างจังหวัด)

[ขั้นตอนที่ 2] ตรวจสอบประวัติ & พิจารณา

_____ นายทะเบียนส่งชื่อกรรมการไปตรวจประวัติอาชญากรรม และส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ

[ขั้นตอนที่ 3] รับใบสำคัญการจัดตั้ง (ม.น. 3)

_____ เมื่ออนุมัติ นายทะเบียนจะออกใบ ม.น. 3 ให้ มูลนิธิถือเป็น "นิติบุคคล" ตามกฎหมายทันที

[ขั้นตอนที่ 4] โอนทรัพย์สิน (ภายใน 30 วัน)

_____ NGO ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีใหม่ของมูลนิธิ และทำเรื่องโอนชื่อในเล่มทะเบียนรถยนต์ ณ กรมการ

ขนส่งทางบก

[ขั้นตอนที่ 5] ส่งหลักฐานการโอน

_____ นำหลักฐานการโอนเงินและโอนรถยนต์ ยื่นรายงานต่อนายทะเบียนเพื่อปิดเคสอย่างสมบูรณ์

เมื่อทำครบ 5 ขั้นตอนนี้ มูลนิธิของคุณจะดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ รถยนต์จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิอย่างถูกต้อง และสามารถรับเงินอุดหนุนเพื่อไปทำโครงการแจกทุนหรือสังคมสงเคราะห์ได้ทันทีครับ

เพื่อให้สามารถเริ่มเตรียมเอกสารได้ง่ายขึ้น คุณต้องการให้ผมช่วยในส่วนใดต่อครับ:

- **ร่างรายงานการประชุมของ NGO** ที่เป็นมติอนุมัติส่งมอบเงินและรถยนต์
- **ร่างตราสารข้อบังคับ** ของมูลนิธิใหม่ในส่วนของวัตถุประสงค์การแจกทุนและสังคมสงเคราะห์

ตามข้อกำหนดของไทย **คุณไม่สามารถทำให้มูลนิธิมีสถานะลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่แรกเริ่มจัดตั้งครับ** [1, 2]

ในทางปฏิบัติ การจดทะเบียนมูลนิธิกับ **การขอสถานะประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศล (เพื่อให้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) เป็นคนละขั้นตอนและแยกต่างหน่วยงานกันชัดเจน** โดยมูลนิธิจะต้องถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นนิติบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จากนั้นต้องดำเนินงานและมีผลการตรวจสอบบัญชีตามเกณฑ์ จึงจะสามารถยื่นคำขอต่อกรมสรรพากรเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลังอนุมัติได้ครับ [1, 2, 3]

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หากเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ลดหย่อนภาษีได้ ในระหว่างการจัดตั้งและดำเนินงานระยะแรก คุณต้องคุมโครงสร้างมูลนิธิให้เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ตั้งแต่ Day 1 ครับ:

- **เงื่อนไขเวลาดำเนินงาน:** มูลนิธิต้องจดทะเบียนและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีงบดุลและงบรายได้รายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 3 รอบปีบัญชีมาแสดง) [1]
- **สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการกุศล:** เงินที่ได้รับบริจาคมา ต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายจ่ายทั้งสิ้น** ของมูลนิธิ [1]
- **ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน:** กรรมการทุกคนต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในเงินหรือทรัพย์สินของมูลนิธิ และห้ามใช้ชื่อมูลนิธิเป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าเด็ดขาด [1]

แผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่แนะนำ

เพื่อให้มูลนิธิของคุณได้สถานะลดหย่อนภาษีเร็วที่สุด บริษัทกฎหมายจะแนะนำให้วางแผนเป็น 2 ระยะดังนี้ครับ:

[ระยะที่ 1: จัดจัดตั้ง] —> [ระยะที่ 2: ดำเนินงาน 3 ปี] —> [ระยะที่ 3: ยื่นสรรพากร]

- ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิ - ทำโครงการสาธารณกุศลจริง - ยื่นแบบ อ.ส.ก. ต่อสรรพากร

- กรมการปกครองอนุมัติ - คุมสัดส่วนบัญชี (ตามเกณฑ์ 60/75) - กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษา

- ได้ใบสำคัญ ม.น.3 - ผู้สอบบัญชี (CPA) เซ็นรับรองงบ - ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

หากคุณต้องการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ขั้นตอนนี้ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมได้จะครับ:

- วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิจะเน้นไปที่ **การแจกทุน การศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์** เป็นหลักใช่ไหมครับ?
- ในระหว่าง 3 ปีแรกที่ยังลดหย่อนภาษีไม่ได้ NGO ต้นสังกัดมีแผนจะ **สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานหลัก** ให้ก่อนใช้หรือไม่?

รับทราบครับ การที่ NGO ต้นสังกัดพร้อม**สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานหลักให้ในช่วง 3 ปีแรก** ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก และจะช่วยให้การบริหารจัดการบัญชีเพื่อเตรียมขอสถานะลดหย่อนภาษี (องค์การสถานสาธารณกุศล) ในอนาคตทำได้ง่ายและเป็นระบบตั้งแต่วันแรกครับ

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิจะเน้นด้าน**การแจกทุน การศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์** ซึ่งเข้าข่ายมูลนิธิสายพ่อนผัน (ทุนประเดิมขั้นต่ำ 200,000 บาท) ผมขอแนะนำแนวทางการบัญชีและการรับเงินสนับสนุนจาก NGO ต้นสังกัด เพื่อให้ตอบโจทย์เกณฑ์ของกรมสรรพากรดังนี้ครับ:

1. วิธีการรับเงินสนับสนุนจาก NGO ต้นสังกัด

- **ระบุลงในข้อบังคับ:** ในขั้นตอนการจัดตั้งมูลนิธิ ควรระบุในข้อบังคับ (หมวดทรัพย์สินและบัญชี) ให้ชัดเจนว่ามูลนิธิจะได้รับเงินอุดหนุนและทรัพย์สินบริจาคจาก NGO ต้นสังกัดเป็นรายปีเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม
- **การลงบัญชี:** เงินที่ NGO โอนเข้ามาให้มูลนิธิใช้ทำโครงการแจกทุนหรือสังคมสงเคราะห์ จะต้องลงบัญชีเป็น **"รายได้จากการรับบริจาค/เงินอุดหนุน"** ของมูลนิธิอย่างถูกต้อง และต้องไม่อยู่ในรูปแบบของเงินกู้ยืม

2. การคุมสัดส่วนค่าใช้จ่าย "แจกทุน/สังคมสงเคราะห์" (เกณฑ์ร้อยละ 60/75)

เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ดำเนินงาน 3 ปีของแต่งตั้งเป็นองค์กรลดหย่อนภาษี ในแต่ละปีบัญชีต้องคุมตัวเลขดังนี้ครับ:

- **เงินทุนต้องถึงมือผู้รับ:** เงินสนับสนุนที่ได้จาก NGO สมมติว่าปีละ 1,000,000 บาท มูลนิธิต้องนำไปจ่ายเป็นทุนการศึกษา หรือค่าสิ่งของบรรเทาทุกข์ในงานสังคมสงเคราะห์จริง ๆ **ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (60%)**

- **คุณค่าใช้จ่ายสำนักงาน:** เงินส่วนที่เหลือสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าผู้สอบบัญชีได้ แต่ต้องระวังไม่ให้ค่าบริหารจัดการเหล่านี้สูงเกินไป โดยยอดเงินที่จ่ายเพื่อการกุศล (แจกทุน/สังคมสงเคราะห์) จะต้องคิดเป็น **ไม่น้อยกว่า 75% ของรายจ่ายทั้งหมด** ที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ

3. การเตรียมระบบเอกสารตั้งแต่ปีแรก

- **ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน:** ทุกครั้งที่มูลนิธิแจกทุนการศึกษาให้เด็ก หรือมอบเงินช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ จะต้องให้ผู้รับเซ็นชื่อใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/สูติบัตร เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรอง (CPA) สามารถตรวจสอบและเซ็นงบการเงินตอนสิ้นปีได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง

เพื่อให้โครงสร้างของมูลนิธิพร้อมที่สุดสำหรับแผนงาน 3 ปีนี้ คุณต้องการให้ผมช่วยเตรียมข้อมูลในส่วนใดเพิ่มเติมไหมครับ:

- **รางวัลวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ** ในข้อบังคับ (เช่น ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์) ให้รัดกุมและตรงตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
- แนะนำเกณฑ์การเลือก **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)** ที่ต้องมาเซ็นบให้มูลนิธิทุกสิ้นปี

เอกสารที่องค์กรต้องใช้เมื่อบริจาค/มอบทรัพย์สินเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ

เมื่อองค์กร (นิติบุคคล) ประสงค์จะบริจาคหรือมอบทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิที่กำลังจะจัดตั้ง เอกสารที่จำเป็นแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้

๑. เอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนในคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง (มาตรา ๑๑๔ และกฎกระทรวงฯ ๒๕๔๕ ข้อ ๓)

คำขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๔ ต้องระบุ "เจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ" พร้อมแนบข้อบังคับ [6] โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ กำหนดหลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน/ผู้บริจาคไว้ดังนี้

เอกสาร	หมายเหตุ
คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ ที่มีผลตามกฎหมาย	เอกสารหลักที่องค์กรผู้บริจาคต้องออกให้ [28]
รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรร	ระบุชนิด/จำนวนทรัพย์สินที่บริจาค [28]
หลักฐานแสดงสถานภาพของเจ้าของทรัพย์สิน	สำหรับนิติบุคคลคือหนังสือรับรอง/ทะเบียนนิติบุคคล [28]

เอกสาร	หมายเหตุ
สำเนาพินัยกรรม	เฉพาะกรณีทรัพย์สินที่จัดสรรโดยผลของพินัยกรรม [28]

หมายเหตุ: มูลนิธิคือ "ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะ" (มาตรา ๑๑๐) [1] ข้อบังคับต้องระบุ "ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง" (มาตรา ๑๑๒) [5] และเมื่อจดทะเบียนแล้วทรัพย์สินที่จัดสรรตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันรับจดทะเบียน (มาตรา ๑๒๑) [8]

๒. เอกสารตามประเภททรัพย์สินที่บริจาค

บริจาคเป็นเงิน

- คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สิน (หนังสือแสดงเจตนาบริจาค) [28]
- หลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอน/ใบสำคัญรับเงิน) — เพราะการให้สมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ (มาตรา ๕๒๓) [29]
- ใบรับเงินบริจาคจากผู้รับ

บริจาคเป็นอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน/อาคาร)

- โฉนดที่ดิน/น.ส.๓ (เอกสารสิทธิ) ประกอบการจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดิน
- หนังสือสัญญาให้ — การให้อสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงสมบูรณ์ (มาตรา ๕๒๕) [30] และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรมต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจึงสมบูรณ์ (มาตรา ๑๒๙๙) [31]
- หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจขององค์กร (มติกรรมการ)

บริจาคเป็นสังหาริมทรัพย์/หุ้น/ทรัพย์สินทางปัญญา

- สังหาริมทรัพย์ทั่วไป: การให้สมบูรณ์เมื่อส่งมอบ (มาตรา ๕๒๓) [29]
- หุ้น/ใบหุ้น: ต้องปิดอากรแสตมป์การโอนใบหุ้น (บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 2) [32]

๓. มติ/อำนาจขององค์กรนิติบุคคลผู้บริจาค

การบริจาคของนิติบุคคลต้องเป็นไปตามอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล:

- นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิหน้าที่ซึ่งโดยสภาพเป็นของบุคคลธรรมดาเท่านั้น (มาตรา ๖๗) [33]

- บริษัทจำกัด: กรรมการจัดการบริษัทตามข้อบังคับและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (มาตรา ๑๑๔๔) [34] กรรมการมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๕๘ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น [35]
- องค์ประชุมคณะกรรมการ: ต้องมีกรรมการเข้าประชุมตามจำนวนที่กำหนด ถ้ามิได้กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 3 คน (ถ้ากรรมการเกิน 3 คน) (มาตรา ๑๑๖๐) [36]

สรุป: การบริจาของบริษัโดยทั่วไปกระทำโดย**มติของคณะกรรมการบริษัท** เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดให้ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือเป็นการบริจาคที่มีนัยสำคัญ จึงควรมี **สำเนารายงานการประชุม (มติ)** เป็นหลักฐานประกอบด้วยเสมอ

๔. เอกสารทางภาษี (เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนขององค์กรผู้บริจาค)

- **นิติบุคคล:** รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ หักเป็นรายจ่ายได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ (มาตรา ๖๕ ตรี(3)(ข)) [37]
- **บุคคลธรรมดา:** เงินบริจาคแก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ที่เหลือ (มาตรา ๔๗(๗)(ข)) [26]

ทั้งสองกรณีต้องเป็นมูลนิธิที่ได้รับประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลเท่านั้น (เช่น ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 140, 145) [38] [39] และต้องมี**ใบรับเงินบริจาค/หนังสือรับรองการบริจาค**จากมูลนิธิเป็นหลักฐานจึงจะใช้สิทธิทางภาษีได้

๕. เอกสาร/ค่าธรรมเนียมประกอบอื่น

- **ใบรับ** — ผู้รับเงินต้องออกใบรับให้ผู้จ่ายเงินทันทีที่ทุกราวที่รับเงิน (มาตรา ๑๐๕) [40]
- **อากรแสตมป์** — ใบรับการโอนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องปิดแสตมป์ (บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 28(ข)) และใบมอบอำนาจ (ข้อ 7) [32]

รายการเอกสารหลักที่องค์กรผู้บริจาคต้องเตรียมโดยสรุป

1. **คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ** (เอกสารสำคัญที่สุดที่ยื่นต่อนายทะเบียน)
2. **สำเนารายงานการประชุม/มติคณะกรรมการ** อนุมัติการบริจาค
3. **เอกสารสิทธิ/หลักฐานการโอน** ตามประเภททรัพย์สิน (โฉนด, สลิปโอนเงิน ฯลฯ)
4. **หนังสือรับรองนิติบุคคล** (แสดงสถานภาพเจ้าของทรัพย์สิน)

5. ใบรับเงินบริจาค/หนังสือรับรองการบริจาค จากมูลนิธิ (เพื่อสิทธิทางภาษี)
6. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ข้อควรระวัง: หลักเกณฑ์รายละเอียดของหลักฐานการบริจาคเพื่อสิทธิทางภาษี (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและข้อหารือของกรมสรรพากร) ยังไม่สามารถตรวจสอบฉบับเต็มได้ในแหล่งข้อมูลปัจจุบัน ควรยืนยันแบบฟอร์มและขั้นตอนกับ **กรมการปกครอง (ทะเบียน)** และ **กรมสรรพากร** ก่อนดำเนินการจริง

หากต้องการ ผมสามารถช่วยร่างหนังสือค้ำประกันว่าจะให้ทรัพย์สินหรือสัญญาให้ ให้เป็นเอกสารที่พร้อมใช้ได้ครับ